

Approvato e sottoscritto.

Il Sindaco – Presidente
BARBIERI LUIGI

Il Segretario Comunale
DOTT.PRIMIANO GIUSEPPE



COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA
Provincia di Campobasso

GIUNTA MUNICIPALE
ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE

Numero 9 Del 17-02-2015

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune il **18-02-2015** per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al **05-03-2015**.
Registro Pubblicazioni n. 80

Dalla Residenza Municipale, addì, **18-02-2015**

Il Segretario Comunale
DOTT.PRIMIANO GIUSEPPE

Oggetto: VERSAMENTO IMU TERRENI AGRICOLI ANNO 2014. DIRETTIVE.

CERTIFICAZIONI

Il sottoscritto Segretario Comunale CERTIFICA:

- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del nuovo T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18-08-2000, n.267, e successive modifiche ed integrazioni;
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **01-03-2015**, perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del nuovo T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18-08-2000, n.267, e successive modifiche ed integrazioni;
- Che, durante il periodo di pubblicazione, non sono stati presentati ricorsi avverso la presente deliberazione.

Dalla Residenza Municipale, addì **06-03-2015**.

Il Segretario Comunale
DOTT.PRIMIANO GIUSEPPE

L'anno **duemilaquindici** il giorno **diciassette** del mese di **febbraio** alle ore **17:15**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata ai sensi delle vigenti norme dello Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

BARBIERI LUIGI	SINDACO	P
DI STEFANO LUCIA	VICE SINDACO	P
FERRANTE GIUSEPPE	ASSESSORE	P

Assiste la seduta il Segretario Generale, dr. Giuseppe Primiano, con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell’art.97, comma 4, lett.a), del nuovo T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e successive modifiche ed integrazioni, il quale provvede alla stesura del presente verbale.

Il Sindaco - Presidente, constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la legalità della seduta, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO l'art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dal comma 2 dell'art. 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in base al quale, con decreto di natura non regolamentare, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, (i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.....) sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola e gli altri terreni;

RICHIAMATO il Decreto interministeriale 28/11/2014 con il quale:

- a) è stabilita l'esenzione dall'imposta municipale propria per i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre individuati sulla base dell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)»;
- b) sono esenti dall'imposta municipale propria i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base dell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)»;
- c) per i terreni ubicati nei comuni diversi da quelli sopra individuati (altitudine inferiore a 281 metri), resta ferma l'applicazione della disciplina vigente dell'imposta municipale propria e, in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 13, commi 5 e 8-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011;

CONSIDERATO quindi che i terreni agricoli ubicati sul territorio del Comune di San Giuliano di Puglia non godono della esenzione totale ma limitatamente a quella di cui alla precedente lettera b) ai fini dell'imposta municipale propria, ai sensi del Decreto interministeriale 28/11/2014 sopra citato, in quanto nell'elenco comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il Comune di San Giuliano di Puglia riporta, nella colonna «Altitudine del centro (metri)», un'altezza di **452**; e quindi ricompresa fra i 281 ed i 600 metri;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi di quanto disposto dal sopra richiamato decreto interministeriale, per l'anno 2014, i soggetti passivi sono tenuti al pagamento dell'imposta municipale propria riferibile ai terreni agricoli non più esenti in un'unica rata entro il 16 dicembre 2014 successivamente prorogata dapprima al 26/1/2015 con il decreto legge 16/12/2014 n. 185, e successivamente al 10 febbraio 2015 con il decreto legge 24 gennaio 2015, n.4;

CONSTATATO che in data 04/02/2015, praticamente ad appena sei giorni prima del termine previsto per il pagamento, il Ministero delle Finanze ha pubblicato la Risoluzione 2/DF del 3 febbraio 2015 che chiarisce alcuni aspetti dell'esenzione per i terreni agricoli e dell'aliquota da applicare;

VISTI:

- lo Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge n. 212/2000) ed in particolare l'art. 10, comma 1, che prevede che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria siano improntati al principio della collaborazione, l'art. 10, comma 3, il quale dispone che le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da “obiettive condizioni di incertezza” sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma (incertezza che sul pagamento in questione è fuori discussione, alla luce di quanto esposto) e l'articolo 2, comma 2, il quale recita che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data delle loro entrate in vigore o dalla data di adozione del provvedimento di attuazione (il DM 28/11/2014 è stato pubblicato sulla G.U. del 06/12/2014, con entrata in vigore il 21 dicembre successivo e pertanto fino al 19 febbraio 2015 il decreto dovrebbe restare inefficace);

- l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, che stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,

dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATO che a ridosso dalla scadenza del termine per il versamento dell'IMU sui terreni agricoli (10/02/2015) si è generata una situazione di particolare incertezza determinata dalla difficoltà in ordine al calcolo dell'imposta dovuta sia da parte dei contribuenti che da parte dei centri di assistenza fiscale, delle associazioni di categoria e di tutti i soggetti preposti alla compilazione dei modelli di versamento del tributo, dovuta alla circostanza che una buona parte dei terreni agricoli ricadenti nel Comune di San Giuliano di Puglia sono sempre stati esenti dall'imposta e che quindi si rende necessaria l'acquisizione di tutti i dati catastali e di tutti i dati soggettivi relativi alla sussistenza dei requisiti previsti ai fini dell'applicazione delle agevolazioni a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29/3/2004 n. 99 iscritti nella previdenza agricola;

RILEVATO pertanto che le richiamate condizioni rendono eccezionalmente difficoltoso l'assolvimento da parte dei contribuenti dell'obbligo di versamento del tributo entro la prevista scadenza del 10/02/2015;

VALUTATO pertanto opportuno, per le motivazioni sopra espresse, differire tale termine al fine di gestire al meglio tutta la fase del pagamento del tributo, agevolando i contribuenti nell'acquisizione dei dati, nell'effettuazione dei conteggi e nelle verifiche della normativa, dando così attuazione ai principi contenuti nello Statuto dei Diritti del Contribuente, come sopra richiamati e rendendo altresì possibile garantire il servizio di assistenza ai contribuenti da parte degli uffici comunali preposti, in conformità con la consolidata prassi attuata nell'ambito della gestione della fiscalità comunale;

ACCERTATO che un breve differimento del termine di pagamento non determina carenze di liquidità, stante che le attuali giacenze di tesoreria garantiscono sufficiente disponibilità in relazione ai previsti pagamenti;

DATO ATTO che il differimento dei termini di versamento non è incluso tra i limiti posti alla potestà regolamentare del Comune come disciplinata dall'articolo 52, del D. Lgs. n. 446/97;

RITENUTO, infine, per le motivazioni più sopra esposte, di differire, in via eccezionale, la scadenza del termine per il versamento dell'IMU dovuta sui terreni agricoli in questione, dal 10/02/2015 al **16-03-2015**;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati resi i pareri favorevoli sulle regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del competente Servizio dell'Ente, ai sensi dell'art.49 del TUOEL approvato con il D. Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Con votazione resa in forma palese, per alzata di mano, da parte dei tre presenti e votanti, di esito UNANIME;

DELIBERA

Di fare constatare che le premesse, oltre che motivazione, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche se non vengono qui materialmente trascritte;

Di stabilire che il versamento dell'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014, relativamente ai terreni agricoli non più esenti ricadenti nel territorio del Comune di San Giuliano di Puglia, sia effettuato entro la scadenza del **16-03-2015** e che nel periodo di differimento non saranno applicate sanzioni ed interessi moratori, in applicazione delle disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente richiamate nelle premesse;

Di dare atto che eventuali scadenze successive al 16-03-2015 che dovessero essere stabilite dalla normativa statale, si applicheranno automaticamente anche al Comune di San Giuliano di Puglia.

Successivamente, data l'urgenza di dover procedere in merito, con separata votazione resa in forma palese ed anch'essa di esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del nuovo TUOEL approvato con D. Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni.

